

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 6 moharem 1426 – 15 février 2005

148^{ème} année

N° 13

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Maintien en activité dans le secteur public..... 371

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Décret n° 2005-205 du 7 février 2005, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales..... 371

Attribution d'un congé pour la création d'une entreprise..... 371

Cessation de fonctions d'un premier délégué..... 371

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2005-208 du 7 février 2005, portant ratification d'un protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la gestion de l'utilisation du reliquat des crédits du projet unité de traitement des sous-produits de l'olivier de Boughrara..... 371

Décret n° 2005-209 du 7 février 2005, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine du sport entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2005. 372

Maintien en activité dans le secteur public..... 372

Nomination d'un chargé de mission..... 372

Ministère des Finances

Décret n° 2005-213 du 7 février 2005, portant réduction des droits de douane et du prélèvement dû à l'importation des bananes fraîches..... 372

Décrets du n° 2005-214 au n° 2005-230 du 9 février 2005, accordant des primes d'investissement et des terrains au dinar symbolique, pour la création de foyers universitaires privés..... 373

Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques	
Décret n° 2005-231 du 7 février 2005 , portant révision des limites du périmètre public irrigué de Bouyoussef 1 de la délégation de Korba, au gouvernorat de Nabeul.	407
Ministère du Tourisme	
Nomination du directeur général de l'office du thermalisme.....	408
Ministère du Transport	
Nomination d'un chargé de mission.....	408
Nomination du directeur général de l'aviation civile.....	408
Ministère des Technologies de la Communication	
Nomination d'un directeur général.....	408
Nomination du président de l'instance nationale des télécommunications.....	408
Ministère de la Santé Publique	
Nomination du président-directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie.....	408
Nomination du directeur général de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.....	408
Nomination du directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments.....	408
Nomination du chef de l'unité de la pharmacie et du médicament.....	408
Ministère de l'Education et de la Formation	
Décret n° 2005-241 du 7 février 2005 , portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.....	408
Décret n° 2005-242 du 7 février 2005 , portant approbation du statut particulier du personnel du centre national de formation continue et de promotion professionnelle..	409
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un président d'université.....	410
Ministère de la Recherche Scientifique, de la Technologie et du Développement des Compétences	
Nomination du chef de cabinet du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.....	410
Ministère de l'Emploi et de l'Insertion Professionnelle des Jeunes	
Décret n° 2005-245 du 7 février 2005 , portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.....	410

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-204 du 7 février 2005.

Monsieur Mohamed Triki, administrateur général, directeur classe exceptionnelle chargé de la direction des études du contentieux et de la rémunération à la direction générale des services administratifs et de la fonction publique au Premier ministère, est maintenu en activité pour une première année, à compter du 1^{er} mai 2005.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

Décret n° 2005-205 du 7 février 2005, portant répartition de la réserve du fonds commun des collectivités locales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-60 du 13 juin 2000,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu l'avis du ministre des finances.

Décète :

Article premier. - La réserve du fonds commun des collectivités locales, dont le montant s'élève à trente sept millions deux cent cinquante mille dinars (37.250.000 D) au titre de l'année 2005 est répartie comme suit :

- municipalité de Tunis : 4.940.265 D,
- conseil régional de Tunis : 890.775 D,
- municipalités sièges de gouvernorats : 3.013.659 D,
- agence urbaine du grand Tunis : 1.039.278 D,
- caisse des prêts et de soutien des collectivités locales : 14.544.590 D,
- office national de la protection civile : 4.074.075 D,
- office national d'assainissement : 8.747.358 D.

Art. 2. - Les ministres de l'intérieur et du développement local et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONGE POUR LA CREATION D'UNE ENTREPRISE

Par décret n° 2005-206 du 7 février 2005.

Il est accordé à Madame Nadia Jebeli épouse Jeday, secrétaire d'administration au conseil régional du gouvernorat de Zaghouan, un congé pour la création d'une entreprise, et ce, pour une période d'une année renouvelable une seule fois.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2005-207 du 7 février 2005.

Monsieur Khelifa Yousfi, est déchargé sur sa demande, des fonctions de premier délégué au gouvernorat de Kairouan, à compter du 31 décembre 2004.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2005-208 du 7 février 2005, portant ratification d'un protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la gestion de l'utilisation du reliquat des crédits du projet unité de traitement des sous-produits de l'olivier de Boughrara.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la gestion de l'utilisation du reliquat des crédits du projet unité de traitement des sous-produits de l'olivier de Boughrara, conclu à Tunis le 15 septembre 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le protocole administratif entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Royaume d'Espagne pour la gestion de l'utilisation du reliquat des crédits du projet unité de traitement des sous-produits de l'olivier de Boughrara, conclu à Tunis le 15 septembre 2004.

Art.2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-209 du 7 février 2005, portant ratification d'un programme exécutif de coopération dans le domaine du sport entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2005.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération dans le domaine du sport entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2005, conclu à Tunis le 14 septembre 2004.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération dans le domaine du sport entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République Arabe Syrienne pour l'année 2005, conclu à Tunis le 14 septembre 2004.

Art.2.- Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2005-210 du 31 janvier 2005.

Monsieur Mabrouk Bahri, ingénieur des travaux, est maintenu en activité dans le secteur public pour une durée d'une année, à compter du 18 décembre 2004.

Par décret n° 2005-211 du 7 février 2005.

Mademoiselle Emna Lazoghli, économiste principal, est maintenue en activité pour une nouvelle période d'une année, à compter du 1^{er} avril 2005.

NOMINATION

Par décret n° 2005-212 du 31 janvier 2005.

Monsieur Mabrouk Bahri, ingénieur des travaux, est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre des affaires étrangères, à compter du 18 décembre 2004.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2005-213 du 7 février 2005, portant réduction des droits de douane et du prélèvement dû à l'importation des bananes fraîches.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 95-6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,

Vu la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 88,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995, portant institution d'un prélèvement sur les fruits frais et les fruits secs,

Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont réduits à 50%, le taux des droits de douane et à 0,250 dinar par kilogramme le montant du prélèvement institué par le décret n° 95-1212 du 10 juillet 1995 sus-indiqué, à l'importation des bananes fraîches relevant du numéro 080300190 du tarif des droits de douane.

Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 2005 jusqu'au 31 décembre 2005.

Art. 3. - Les ministres des finances, du commerce et de l'artisanat, et de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-214 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Mahmoud Bennour et Madame Imen Ezrati une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Monsieur Mahmoud Bennour et Madame Imen Ezrati bénéficient d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 131666 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa d'une capacité d'hébergement de 145 lits au minimum.

Article 2 : La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement ;
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 145 lits .

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 3 : Monsieur Mahmoud Bennour et Madame Imen Ezrati sont tenus de respecter les délais de réalisation du foyer. Ils sont tenus par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Article 4 : Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 5 : L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 6 : Monsieur Mahmoud Bennour et Madame Imen Ezrati sont déchus de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 7 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-215 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Mnaouar Abdelli une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~50~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article Premier : Monsieur Mnaouar Abdelli bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 222750 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa d'une capacité d'hébergement de 180 lits au minimum.

Article 2 : La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement ;
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 180 lits .

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 3 : Monsieur Mnaouar Abdelli est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Article 4 : Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 5 : L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 6 : Monsieur Mnaouar Abdelli est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 7 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-216 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Zied Elmiraoui une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~30~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Monsieur Zied Elmiraoui bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 74750 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à la cité Ennour à Gafsa d'une capacité d'hébergement de 80 lits au minimum.

Article 2 : La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement ;
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 80 lits .

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 3 : Monsieur Zied Elmiraoui est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Article 4 : Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 5 : L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 6 : Monsieur Zied Elmiraoui est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 7 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-217 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Ahmed Ben Abdelaziz Ezitouni une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~30~~ du ~~30~~ 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article Premier : Monsieur Ahmed Ben Abdelaziz Ezitouni bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 113625 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa d'une capacité d'hébergement de 100 lits au minimum.

Article 2 : La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement ;
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 100 lits .

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 3 : Monsieur Ahmed Ben Abdelaziz Ezitouni est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Article 4 : Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 5 : L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 6 : Monsieur Ahmed Ben Abdelaziz Ezitouni est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 7 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-218 du 9 février 2005, accordant à la société Fguili Immobilière une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~³¹ du ~~31~~ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : La Société Fguili Immobilière bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 228335 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à La rue Slaheddine Elayoubi à Gabes d'une capacité d'hébergement de 167 lits au minimum.

Article 2 : La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement ;
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 167 lits .

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 3 : La Société Fguili Immobilière est tenue de respecter les délais de réalisation du foyer. Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Article 4 : Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 5 : L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 6 : La Société Fguili Immobilière est déchue de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 7 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-219 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Mosbeh Mosbeh une prime d'investissement pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~20~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 4 novembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Monsieur Mosbeh Mosbeh bénéficie d'une prime d'investissement dans la limite d'un montant maximum de 81250 Dinars pour la réalisation d'un foyer universitaire situé à Sidi Ahmed Zarrouk à Gafsa d'une capacité d'hébergement de 70 lits au minimum.

Article 2 : La prime d'investissement visée à l'article premier du présent décret est débloquée en deux tranches comme suit :

- 50% lorsque les travaux auront atteint 50% du coût de l'investissement ;
- 50% après l'achèvement total du foyer, soit 70 lits .

Cette prime est imputée sur les crédits inscrits au titre II du budget du ministère de l'enseignement supérieur.

Article 3 : Monsieur Mosbeh Mosbeh est tenu de respecter les délais de réalisation du foyer. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003.

Article 4 : Le loyer par lit ne doit pas dépasser un montant maximum fixé de commun accord avec le ministre de l'enseignement supérieur et le ministre du commerce et de l'artisanat.

Article 5 : L'office des œuvres universitaires pour le sud est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 6 : Monsieur Mosbeh Mosbeh est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 7 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-220 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Mohamed Ben Salem Elech, au nom de la société Immobilière Elech, un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Mohamed Ben Salem Elech, au nom de la Société Immobilière Elech, un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 2350 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 427 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Mohamed Ben Salem Elech, au nom de la Société Immobilière Elech, est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain . Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées

dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Mohamed Ben Salem Elech, au nom de la Société Immobilière Elech, est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-221 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Mohamed Ben Abderrahmen Abès, au nom de la société Immobilière Tunisienne, un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Mohamed Ben Abderrahmen Abès, au nom de la Société Immobilière Tunisienne, un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 2430 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 442 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Mohamed Ben Abderrahmen Abès, au nom de la Société Immobilière Tunisienne, est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain . Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses

stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Mohamed Ben Abderrahmen Abès, au nom de la Société Immobilière Tunisienne, est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-222 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Adel Ben Mohamed Essebii un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~9~~³ du 3 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Adel Ben Mohamed Essebii un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 2200 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 400 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Adel Ben Mohamed Essebii est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain . Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du

ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Adel Ben Mohamed Essebii est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-223 du 9 février 2005, accordant à Messieurs Mohamed Elmoncef Ben Ahmed Ezahouani et Mohamed Ben Ahmed Elouertani un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~20~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article Premier : Est accordé à Messieurs Mohamed Elmoncef Ben Ahmed Ezahouani et Mohamed Ben Ahmed Elouertani un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustila à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1200 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 218 lits au minimum .

Article 2 : Messieurs Mohamed Elmoncef Ben Ahmed Ezahouani et Mohamed Ben Ahmed Elouertani sont tenus de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de

la date d'obtention du terrain . Ils sont tenus par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Messieurs Mohamed Elmoncef Ben Ahmed Ezahouani et Mohamed Ben Ahmed Elouertani sont déchus de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-224 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Abderraouf Ben Khalifa Elkorbi un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~³¹ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Abderraouf Ben Khalifa Elkorbi un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1502 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 273 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Abderraouf Ben Khalifa Elkorbi est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Abderraouf Ben Khalifa Elkorbi est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-225 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Elmondher Ben Hsouna Eljilani un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~³¹ du ~~30~~³¹ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Elmondher Ben Hsouna Eljilani un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1520 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 276 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Elmondher Ben Hsouna Eljilani est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain . Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Elmondher Ben Hsouna Eljilani est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-226 du 9 février 2005, accordant au Groupe Delta Immobilière un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~30~~³ du ~~3~~³ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé au Groupe Delta Immobilier un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1685 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 306 lits au minimum .

Article 2 : Le Groupe Delta Immobilier est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du

ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Le Groupe Delta Immobilier est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-227 du 9 février 2005, accordant à Madame Samia Ben Mahmoud Tkaya un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~³⁰ du ~~31~~³¹ décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Madame Samia Ben Mahmoud Tkaya un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1512 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 275 lits au minimum .

Article 2 : Madame Samia Ben Mahmoud Tkaya est tenue de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain . Elle est tenue par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Madame Samia Ben Mahmoud Tkaya est déchue de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-228 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Ahmed Ben Belgacem Echabi un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~96~~⁹⁵ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Ahmed Ben Belgacem Echabi un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1524 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 277 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Ahmed Ben Belgacem Echabi est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Ahmed Ben Belgacem Echabi est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-229 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Issa Ben Essadok Elfrikha, au nom de la "société Socib", un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~90~~ du ~~30~~ **31** décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Issa Ben Essadok Elfrikha, au nom de la "Société Socib", un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 1517 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 276 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Issa Ben Essadok Elfrikha, au nom de la "Société Socib", est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain. Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Issa Ben Essadok Elfrikha, au nom de la "Société Socib", est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-230 du 9 février 2005, accordant à Monsieur Akram Ben Hamed Bouaouina un terrain au dinar symbolique pour la réalisation d'un foyer universitaire privé.

Le Président de la République ;

Sur proposition du Ministre des Finances ;

Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 , tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-~~30~~³ du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 ;

Vu le décret n°75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances ;

Vu le décret n°90-1431 du 8 septembre 1990 relatif aux modes d'aliénation des immeubles du domaine privé de l'Etat tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment le décret n°94-2522 du 9 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993 portant composition , organisation et modes de fonctionnement de la commission supérieure d'investissement ;

Vu l'arrêté du Ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 portant approbation du cahier des charges relatif à l'hébergement universitaire privé ;

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement en date du 30 septembre 2004 ;

Vu l'avis des ministres de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat , des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale ;

Vu l'avis du Tribunal Administratif ;

Décrète :

Article Premier : Est accordé à Monsieur Akram Ben Hamed Bouaouina un lot de terrain au dinar symbolique situé à la zone Boustile à sidi Amor à la délégation de Manouba d'une superficie dans la limite de 2400 m² relevant du titre foncier n° 87460, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Ce lot de terrain est consacré exclusivement à la réalisation d'un foyer universitaire d'une capacité d'hébergement de 436 lits au minimum .

Article 2 : Monsieur Akram Ben Hamed Bouaouina est tenu de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain . Il est tenu par ailleurs de se conformer aux clauses stipulées dans le cahier des charges approuvé par

l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 17 octobre 2003 .

Article 3 : Le projet doit être exploité comme foyer universitaire durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans, le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur .

Article 4 : L'office des œuvres universitaires pour le nord est chargé d'assurer le contrôle et le suivi de la réalisation du foyer et de veiller à son exploitation conformément aux clauses stipulées dans le cahier des charges susvisé .

Article 5 : Monsieur Akram Ben Hamed Bouaouina est déchu de l'avantage prévu par l'article premier du présent décret conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements et à la réglementation et aux procédures en vigueur en cas de non réalisation du projet conformément aux conditions susvisées ou en cas de détournement illégal de l'objet initial de l'investissement .

Article 6 : Les ministres des finances, de l'enseignement supérieur, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du développement et de la coopération internationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne .

Tunis, le 9 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'AGRICULTURE
ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES**

Décret n° 2005-231 du 7 février 2005, portant révision des limites du périmètre public irrigué de Bouyoussef 1 de la délégation de Korba, au gouvernorat de Nabeul.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-09 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article premier,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des terres agricoles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 90-45 du 23 avril 1990 et par la loi n° 96-104 du 25 novembre 1996,

Vu le code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, promulgué par la loi n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par la loi n° 2003-78 du 29 décembre 2003,

Vu le décret n° 69-175 du 8 mai 1969, portant création de périmètres publics irrigués dans le gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 86-104 du 16 janvier 1986, fixant les zones de sauvegarde des terres agricoles du gouvernorat de Nabeul,

Vu le décret n° 2000-1949 du 12 septembre 2000, fixant la composition et les compétences de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole,

Vu l'avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole consigné dans le procès-verbal de sa réunion du 12 juin 2004,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont modifiées, les limites du périmètre public irrigué de Bouyoussef 1 de la délégation de Korba au gouvernorat de Nabeul créé par le décret n° 69-175 du 8 mai 1969 par déduction des parcelles de terre délimitées par un liseré rouge sur l'extrait de carte au 1/25.000 ci-joint et indiquées au tableau suivant :

N° de la parcelle	Superficie (ha)	N° du titre foncier	N° de la parcelle	Superficie (ha)	N° du titre foncier
D 413	0.09.62	11785 Tunis S2	D 383 partie 2	0.07.24	11831 Tunis S2
D 414	0.08.58	12095 Tunis S2	D 382 partie 2	0.16.27	12091 Tunis S2
D 416	0.07.89	10843 Tunis S2	D 381 partie 2	0.26.82	11798 Tunis S2
D 418	0.58.19	10929 Tunis S2	D 380 partie 1	0.27.49	12161 Tunis S2
D 944	0.01.39	10994 Tunis S2	D 386 partie	0.42.93	11121 Tunis S2
D 419	0.43.97	11888 Tunis S2	D 939	0.00.45	11792 Tunis S2
D 420	0.27.08	11582 Tunis S2	D 925	0.34.93	12042 Tunis S2
D 415 (parcelle 1)	0.13.80	11759 Tunis S2	D 966	0.12.24	11978 Tunis S2
D 417 (parcelle 2)	0.35.56	11582 Tunis S2	D 965	0.10.24	10695 Tunis S2
D 848 partie ch	0.10.70	11844 Tunis S2	D 961	0.18.87	11193 Tunis S2
D 847 ch	0.02.80	10673 Tunis S2	D 924	0.05.37	10907 Tunis S2
D 846 parcelle 2 partie	0.05.40	11916 Tunis S2	D 397	0.12.24	11855 Tunis S2
D 377 partie (2)	0.06.42	12158 Tunis S2			
Total			4 ha 46 ares 49 ça		

Art. 2. - Les plans d'aménagement urbain doivent prendre en considération les dispositions prévues par le présent décret.

Art. 3. - Le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DU TOURISME

NOMINATION

Par décret n° 2005-232 du 7 février 2005.

Monsieur Fredj Daouas est nommé directeur général de l'office du thermalisme, à partir du 8 janvier 2005.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-233 du 7 février 2005.

Monsieur Mohamed Cherif est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport.

Par décret n° 2005-234 du 7 février 2005.

Monsieur Mohamed Cherif est chargé des fonctions de directeur général de l'aviation civile au ministère du transport.

MINISTERE DES TECHNOLOGIES DE LA COMMUNICATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-235 du 7 février 2005.

Monsieur Maledh Marrakchi, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général des entreprises, de la statistique et du développement au ministère des technologies de la communication.

Par décret n° 2005-236 du 7 février 2005.

Monsieur Ali Ghodhbani, ingénieur général, est nommé président de l'instance nationale des télécommunications.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-237 du 7 février 2005.

Monsieur Zgolli Abdelkader est nommé président directeur général de la pharmacie centrale de Tunisie.

Par décret n° 2005-238 du 7 février 2005.

Monsieur Bouzouita Kamel, professeur hospitalo-universitaire en médecine, est nommé directeur général de l'agence nationale de contrôle sanitaire et environnemental des produits.

Par décret n° 2005-239 du 7 février 2005.

Monsieur Amor Toumi, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général du laboratoire national de contrôle des médicaments au ministère de la santé publique.

Par décret n° 2005-240 du 7 février 2005.

Madame Dalila Darghouth, inspecteur général de la santé publique, est chargée de diriger l'unité de la pharmacie et du médicament au ministère de la santé publique.

En application des dispositions de l'article 28 du décret n° 81-793 du 9 juin 1981, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à l'emploi de directeur général d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION

Décret n° 2005-241 du 7 février 2005, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la formation professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1445 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n°95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n°97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 97-1937 du 29 septembre 1997, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu le décret n°98-1875 du 8 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre,

Vu le décret n° 2002-2057 du 30 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n°2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n°2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel de l'agence tunisienne de la formation professionnelle, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres de l'éducation et de la formation et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2005-242 du 7 février 2005, portant approbation du statut particulier du personnel du centre national de formation continue et de promotion professionnelle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et de la formation,

Vu la loi n°85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°2003-21 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d'un centre national de formation de formateurs et d'ingénierie de formation et d'un centre national de formation continue et de promotion professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-77 du 11 décembre 2003,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-1445 du 15 juin 2001,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité privée lucrative par les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n°95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-386 du 10 février 1998, fixant l'organisation administrative et financière, ainsi que les modalités de fonctionnement du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, tel que modifié par le décret n° 2004-402 du 24 février 2004,

Vu le décret n° 98-1875 du 8 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2001-1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre,

Vu le décret n° 2002-2057 du 30 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de la formation professionnelle et de l'emploi au ministère de l'éducation et de la formation,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002-2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel du centre national de formation continue et de promotion professionnelle, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.

Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres de l'éducation et de la formation et des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2005-243 du 7 février 2005.

Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de président de l'université de Gafsa, à compter du 27 septembre 2004.

MINISTERE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DE LA TECHNOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES

NOMINATION

Par décret n° 2005-244 du 7 février 2005.

Monsieur Mohamed Limam, professeur de l'enseignement supérieur, est nommé chef de cabinet du ministre de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences.

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES

Décret n° 2005-245 du 7 février 2005, portant approbation du statut particulier du personnel de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 99-28 du 3 avril 1999,

Vu la loi n° 89-9 du 1^{er} février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1^{er} août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'agence tunisienne de l'emploi et de l'agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 74-517 du 27 avril 1974, approuvant le règlement fixant le statut particulier et la rémunération du personnel de l'office des travailleurs tunisiens à l'étranger, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu le décret n° 85-1025 du 29 août 1985, fixant la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés nationales dont les personnels sont affiliés à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2438 du 21 novembre 1994,

Vu le décret n° 86-936 du 6 octobre 1986, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les offices, les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 95-83 du 16 janvier 1995, relatif à l'exercice à titre professionnel d'une activité lucrative par

les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif et des entreprises publiques, tel que modifié et complété par le décret n° 97-775 du 5 mai 1997,

Vu le décret n° 95-1085 du 19 juin 1995, fixant les jours fériés donnant lieu à congé au profit des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu le décret n° 98-1875 du 8 septembre 1998, fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une autorisation aux fonctionnaires publics pour exercer une activité privée lucrative ayant une relation directe avec leurs fonctions,

Vu le décret n° 2001 - 1142 du 22 mai 2001, fixant le régime des frais de mission à l'étranger applicable au personnel de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics à caractère administratif, des établissements et entreprises publics et les modalités de prise en charge des dépenses y afférentes ainsi que l'octroi des avantages consentis à ce titre,

Vu le décret n° 2002 - 2062 du 10 septembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'emploi,

Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux

conditions de désignation des membres des conseils d'établissements et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 2002 - 2200 du 7 octobre 2002, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises et les établissement public à caractère non administratif, tel que modifié par le décret n° 2003-519 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2003-564 du 17 mars 2003, portant changement d'appellation de l'agence tunisienne de l'emploi et des bureaux de l'emploi qui en relèvent,

Vu l'avis du Premier ministre,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le statut particulier du personnel de l'agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, annexé au présent décret, est approuvé.

Art. 2. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées.

Art. 3. - Les ministres de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 7 février 2005.

Zine El Abidine Ben Ali